Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 96, reclama doña Jal Léyna Yjadé Évila, candidata a senadora por la Circunscripción Senatorial N°11, Región de La Araucanía, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y administradora electoral de su propia candidatura, contra la resolución N°G609, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales, rechazó un gasto de $2.080.000 y no autorizó reembolso. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el diez de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 120). Pide que se tenga por acreditado el origen de sus aportes propios y se paguen por reembolso las boletas de honorarios pendientes de pago;

2°) Que, las observaciones N°1 y N°2 se refieren a dos aportes propios en dinero, de $91.000 y $178.500, cuyo origen el Servicio Electoral estimó no acreditado, sin rechazar ingresos (considerandos 7° y 8°, fojas 86 y 87). Ambos aportes ingresaron a la cuenta bancaria electoral por el sistema de aportes del Servicio Electoral y se destinaron a pagar propaganda radial e impresa (fojas 16, 66, 103 y 104). Además, con la reclamación y ante este Tribunal, la candidata acompañó antecedentes según los cuales, en los días previos a esos aportes, recibía en su cuenta personal pagos periódicos del Instituto de Previsión Social (fojas 100 y 101, y fojas 148 y 152 TCE). El origen de los fondos queda, así, suficientemente explicado, y el primero de los aportes es, además, de baja significación. Por eso, estas observaciones se levantan;

3°) Que, la observación N°4 recae sobre la boleta de honorarios N°63 de don Héctor Curiqueo Melivilu, por $2.080.000, emitida por sus servicios de jefe de campaña y coordinador territorial, declarada como pendiente de pago y solicitada en reembolso (foja 20). El artículo 44 bis de la Ley N°19.884 obliga a informar al Servicio Electoral, hasta antes del día de la elección, los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 que superen las treinta unidades de fomento por proveedor único, y el inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se

rechaza. Este gasto es un pago a una persona que prestó servicios a la candidatura, de la letra d), y supera ese monto; debía, entonces, informarse antes de la elección. No se informó, y la reclamante no sostiene haberlo hecho. Por eso, procede rechazarlo, como lo ha resuelto este Tribunal respecto de los gastos de las letras c) y d) no informados (Roles N°752, N°1.551, N°1.370 y N°1.837-2025). A ello se suma que la boleta se emitió ante el Servicio de Impuestos Internos el veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, después de la elección (foja 67), como la propia reclamante reconoce (foja 154 TCE). El informe de actividades y los demás antecedentes acompañados ante este Tribunal pueden mostrar que el servicio se prestó, pero no suplen el informe previo que exige la ley. La observación, en consecuencia, se mantiene; y

4°) Mantenida esa observación, el gasto rechazado asciende a $2.080.000, equivalente al 37,6% de los $5.534.580 declarados. Ese porcentaje supera el veinte por ciento que este Tribunal ha considerado para estimar configurada una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884 (Roles N°1.667-2025 y N°1.725-2025); por lo tanto, subsiste el rechazo de la cuenta. Y rechazada la cuenta, no concurre el presupuesto del artículo 17 de la misma ley para autorizar el reembolso de las boletas pendientes de pago.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por doña Jal Léyna Yjadé Évila contra la resolución N°G609, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°1 y N°2, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°171-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°171-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

9886AD01-8004-41CD-ABF6-3A95601CFAEC

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.